

통 보 사 항

1. 제 목 : 체육시설업자배상책임보험 가입에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●

3. 내 용 : 『체육시설의 설치·이용에 관한 법률』 제26조(보험 가입)에 따르면 체육시설업자는 체육시설의 설치·운영과 관련되거나 그 체육시설 안에서 발생한 피해를 보상하기 위하여 문화체육관광부령으로 정하는 바에 따라 손해보험에 가입하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 시행규칙 제25조(보험가입)에 따르면 체육시설업자는 자동차손해배상 보장법 시행령 제3조 제1항 각 호에 따른 금액이상¹⁾을 보장하는 손해보험에 가입하여야 하도록 정하고 있습니다.

따라서 ●●에서는 전문체육선수, 재활체육 및 생활체육 이용자가 센터를 이용하다가 생긴 신체의 장애 및 부상 등에 대하여 그 손해액을 배상할 수 있도록 보험 등을 가입하여 대비하여야 합니다.

그런데 2018년 ●● 종합감사 시 체육시설업자배상책임보험 가입내역을 확인한 결과, 다음 [표]와 같이 보상한도액이 자동차손해배상 보장법 시행령에서 정한 한도에 미치지 못하고 있는 사실이 있습니다.

[표] ●● 체육시설업자배상책임보험 가입 내역

(단위: 원)

계약명	구분	보상한도액		비고
		1인당	1사고당	
체육시설업자배상책임보험	대인	###	###	

1) 제3조(책임보험금 등) ① 법 제5조제1항에 따라 자동차보유자가 가입하여야 하는 책임보험 또는 책임공제(이하 "책임보험등"이라 한다)의 보험금 또는 공제금(이하 "책임보험금"이라 한다)은 피해자 1명당 다음 각 호의 금액과 같다. <개정 2014. 2. 5., 2014. 12. 30.>

1. 사망한 경우에는 1억5천만원의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액. 다만, 그 손해액이 2천만원 미만인 경우에는 2천만원으로 한다.

4. 조치할 사항

○ ●●장은

- 체육시설업자배상책임보험의 보상한도액을 관련 법령에 따라 자동차손해배상보장법 시행령에 명시된 금액 이상으로 가입하도록 하시기 바랍니다.(통보)